

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8799/2542

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นาย สมนึก ลามอ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

โจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจเพื่อหากำไร หากโจทก์ตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ให้ดีก่อนฟ้องแล้ว โจทก์ย่อมทราบว่าจำเลยที่ 2 มีที่ดินที่จำนองแก่โจทก์อีก 5 แปลง ซึ่งสามารถยึดมาชำระหนี้จำนองและยังมีเงินเหลือที่จะนำมาชำระหนี้โจทก์ได้อีก ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินพอที่จะชำระหนี้โจทก์ได้ทั้งหมด

การมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมแต่ละคน แม้หนี้ตามคำพิพากษาที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเป็นหนี้ร่วมและจำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้ทั้งหมดก็ตามแต่โจทก์สามารถเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้เต็มจำนวนเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจำเลยที่ 1 มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(5)นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ไม่เคยติดต่อขอชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใดพฤติการณ์แห่งคดีจึงไม่มีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยที่ 1 ล้มละลาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาตามยอมคดีหมายเลข
แดงที่ 1820/2529 ของศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งพิพากษาให้จำเลยทั้งสองกับนายหลี
วงศ์จันทร์ ร่วมกันชำระเงิน 784,394.14 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
ให้โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระโจทก์ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์จำนองออกขาย
ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2531 แล้ว เหลือหนี้ที่จำเลยทั้ง
สองเป็นหนี้โจทก์ 914,120.24 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2534 จำเลยที่ 2 ได้
ชำระหนี้ให้โจทก์อีก 200,000 บาท หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้แก่โจทก์อีก
เลย คำนวณยอดหนี้ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,576,933.24 บาท โจทก์สืบหาทรัพย์สินของ
จำเลยทั้งสองแต่ไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ จำเลยทั้ง
สองเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มียกฟ้องทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยที่ 1 ไม่ยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันนายหลี โจทก์ต้องฟ้องนายหลี
ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นก่อน หากไม่ได้รับชำระหนี้แล้วจึงมีสิทธิฟ้องผู้ค้ำประกัน เมื่อ
โจทก์ไม่ได้ฟ้องนายหลีด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และคดีขาดอายุความแล้ว
จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้ จำเลยที่ 2 ไม่เป็นบุคคลผู้มี
หนี้สินล้นพ้นตัวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีล้มละลายพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาตามยอมคดีหมายเลขแดงที่ 1820/2529 ของศาลจังหวัดนนทบุรี แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แล้วแต่ไม่พอชำระหนี้ จำเลยทั้งสองยังคงเป็นหนี้โจทก์คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,576,933.24 บาท

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์ดำเนินธุรกิจเพื่อกำไร การที่โจทก์รับจำนองที่ดินในราคา 8,000,000 บาทเป็นการแสดงให้เห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาที่แท้จริงสูงกว่า 8,000,000 บาท ทั้งปรากฏจากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ว่า ที่ดินดังกล่าวมีราคา 12,000,000 บาท หากโจทก์ตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ให้ดีก่อนฟ้องคดีนี้แล้ว โจทก์ย่อมทราบว่าจำเลยที่ 2 มีที่ดินที่จำนองแก่โจทก์อีก 5 แปลง ซึ่งสามารถยึดมาชำระหนี้จำนองได้และยังมีเงินเหลือที่จะนำมาชำระหนี้ในคดีนี้ได้อีกด้วย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินพอที่จะชำระหนี้โจทก์ได้ทั้งหมด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

สำหรับจำเลยที่ 1 แม้ข้อเท็จจริงจะฟังว่าหนี้ตามคำพิพากษาที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเป็นหนี้ร่วม และจำเลยที่ 2 มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้ทั้งหมดก็ตาม แต่การมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมแต่ละคน และโจทก์สามารถเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้เต็มจำนวน จึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจำเลยที่ 1 มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(5) นอกจากนี้ยังปรากฏจากคำเบิกความของนางสาวสุธาตอบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 1 ว่า

จนถึงปัจจุบันจำเลยที่ 1 ไม่เคยติดต่อขอชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด พฤติการณ์
แห่งคดีจึงไม่มีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยที่ 1 ล้มละลาย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(ชวลิต ยอดเนร-จำลอง สุขศิริ-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>